

인공지능이 생성한 콘텐츠의 저작권 보호*

강기봉

서강대학교 대우교수

〈 목 차 〉

I. 서론

II. 논의의 배경

1. 저작권법상의 저작자
2. 인공지능이 생성한 콘텐츠에 관한 저작권법 개정안
3. 인공지능이 생성한 콘텐츠
4. 해외 입법 사례

III. 인공지능이 생성한 콘텐츠의 저작자

1. 저작권법 일부개정법률안의 저작자
2. 창작적 기여도
3. 창작적 기여도에 따른 저작자의 판단

IV. 인공지능이 생성한 콘텐츠의 보호

1. 보호의 필요성
2. 구제방법
3. 보호기간 설정에 대한 검토

V. 결론

* 투고일 : 2023. 05. 31, 심사일 : 2023. 06. 13, 게재일 : 2023. 06. 30.

〈국문초록〉

인공지능 기술에 천문학적인 투자가 이뤄지는 가운데, 한국도 인간이 아닌 인공지능에게 그것의 생성물에 대해 지식재산권을 부여하지 않는다. 그래서 인공지능 관련 기업가들은 인공지능이 생성한 콘텐츠에 대한 법적인 보호를 주장하여 왔다. 그리고 이에 부응하여 인공지능이 생성한 콘텐츠를 법적으로 보호하는 것에 대해 저작권법 내에서 일반 저작물과 구분하여 보호하자는 견해, 독립적인 법률에 의해 보호하자는 견해 등이 있어 왔고, 현재 저작권법 일부개정법률안이 국회에 계류되어 있다. 그래서 이 논문은 위의 개정안의 내용을 살펴보고 인공지능이 생성한 콘텐츠에 대한 저작권법에 의한 보호에 관하여 논하였다.

위 개정안은 산업적 필요성에도 불구하고, 인공지능이 생성한 콘텐츠가 저작물로 성립한다면 이것에 대한 기여도를 어떻게 판단할 것인지, 인공지능의 제작 및 서비스를 한 자에게 직간접적으로 얻는 이익 외에 그 생성물에 의한 추가적인 이익까지도 저작권법으로 보장할 이유가 있는지, 인공지능이 생성한 콘텐츠가 저작물로 인정받는 경우에 아이디어를 제공한 창작적 기여자도 저작자로 인정받는다면 그가 그 저작물에 대한 권리를 가지고 민사구제 외에 형사구제를 받는 것이 합당한지, 인공지능이 생성했지만 일반적인 저작물로 인정받을 수 있는 창작물도 5년만 보호해야 하는 것인지 등이 문제될 수 있다.

인공지능이 생성한 콘텐츠는 인간의 창작적 기여가 있는 경우에는 인간의 창작에 해당할 수 있으므로 그 자체로 저작물로 성립할 수 있다. 이에 대해 인공지능의 생성물에 인간의 아이디어가 적용되었지만 인간의 창작적 표현이 구현되어 있지 않은 경우에 이것은 저작권법의 보호대상이 될 수 없다.

그런데 인간에 의해 저작된 자료나 창작물에 기초하여 콘텐츠를 생성하는 인공지능은 도구에 불과하여 이것에 창작에 대한 인센티브를 제공할 이유는 없고, 다만 저작자 내지는 개발자에게 적절한 보상을 할 수 있는 방안을 찾는 것이 인공지능이 생성한 콘텐츠를 보호하는 본질적인 이유일 것이다. 그리고 인공지능이 생성한 콘텐츠의 저작권법에 의한 보호가 인간의 창작과 문화의 형성에 어떤 영향을 미칠지도 함께 고민해야 한다. 또한 인공지능이 생성한 콘텐츠에 대한 보상 체계보다는 인간의 창작물과 어떻게 구분하여 문화의 왜곡을 방지할 수 있는지가 더 중요한 문제일 수 있다. 이에 더해 인공지능이 생성한 콘텐츠를 인간의 창작으로 볼 수 없는 경우에 인공지능을 이용한 인간이 이것에 대해 민사 및 형사적 보호를 받는 것은 불합리해 보인다. 이에 대해 인간의 창작적 기여에 따라 인공지능이 생성한 콘텐츠가 인간의 저작물로 되면, 이것의 보호기간을 기존의 보호 체계를 무시하고 5년으로 하기는 어렵다.

〈주 제 어〉

인공지능, 인공지능이 생성한 콘텐츠, 인공지능에 의한 창작물, 인공지능 저작물, 인공지능 저작물의 저작자, 창작적 기여도

I. 서론

이용자의 질문에 답을 제시해 주는 챗봇 인공지능 서비스인 ChatGPT (<https://openai.com/blog/chatgpt>)가 세간의 이목을 집중시켰고, 미드저니 (Midjourney, <https://www.midjourney.com/>), Deep Dream Generator (<https://deepdreamgenerator.com/>), ‘오픈AI’의 ‘DALL·E2(달리2)’ 등의 인공지능은 미술작품을 생성하여 제공한다. 이와 같이 인공지능은 인간의 저작물에 해당하는 콘텐츠를 제작할 수 있게 되었다.

기업과 정부가 인공지능 기술에 천문학적인 투자를 하는 가운데, 기업가들은 인간이 상호작용하는 상품 또는 서비스를 제공하는 대부분의 산업 분야에서 인공지능이 상당한 역할을 할 것으로 기대한다. 그렇지만 다른 국가들과 마찬가지로 한국도 인간이 아닌 인공지능이 생성한 콘텐츠에 지식재산권을 부여하지 않는다. 이에 따라 인공지능에 관한 기술의 개발 및 이와 관련한 서비스의 제공에 투자하거나 투자할 기업가들은 인공지능이 생성한 콘텐츠에 대한 법적인 보호의 필요성을 주장하여 왔다.

이러한 요구에 부응하여 인공지능이 생성한 콘텐츠를 법적으로 보호하는 것에 대해 저작권법 내에서 일반 저작물과 구분하여 보호하자는 견해들과 독립적인 법률에 의해 독자적 권리로 보호하자는 견해들이 있어 왔다. 이에 따라 인공지능이 생성한 콘텐츠에 일정한 권리를 부여하고자 저작권법 일부개정법률안¹⁾이 제안되어 국회에 계류되어 있다. 이 법률안은 인공지능이 생성한 콘텐츠에 대해 인공지능에게 직접적인 권리를 부여하는 것은 아니고, “창작적 기여를 한 인공지능 제작자·서비스 제공자 등”을 저작자로 인정한다.

이 논문은 위의 저작권법 일부개정법률안의 내용을 살펴보고 인공지능이 생성한 콘텐츠에 대한 저작권법상에서의 보호에 관하여 논한다.

1) 저작권법 일부개정법률안(주호영의원 대표발의, 의안번호 2106785, 발의일 2020. 12. 21.).

II. 논의의 배경

1. 저작권법상의 저작자

저작권법은 헌법 제22조 제2항의 “저작자·발명가·과학기술자와 예술가의 권리는 법률로써 보호한다.”는 규정에 기초하여 제정되었다. 이는 학문과 예술의 자유를 제도적으로 보장하여 학문과 예술을 발전·진흥시키고 문화국가를 실현하고자 저작자 등의 권리보호를 국가의 과제로 정한 것이며, 이에 따라 저작권법에서 저작자 등의 권리를 구체적으로 보호한다.²⁾ 그리고 저작권법은 제1조에 저작자의 권리와 이에 인접하는 권리를 보호하고 저작물의 공정한 이용을 도모함으로써 문화 및 관련 산업의 향상발전에 이바지하는 것을 목적으로 규정하였다. 그래서 저작권법은 “저작자의 권리와 이에 인접하는 권리”를 보호함에 의해 문화의 향상발전을 이루고자 한다.

그런데 헌법 제22조 제2항은 인간을 보호의 대상으로 하고, 저작권법에서 저작자는 저작물을 창작한 자로 인간을 의미하며, 저작권법은 저작물을 “인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물”로 규정(제2조 제1호에)하여 저작물의 창작 주체를 인간으로 특정하고 있다.

그러므로 현행 저작권법에 따르면, 저작자는 인간이어야 하고 인공지능과 같은 프로그램 내지 프로그램이 탑재된 기계는 원칙적으로 저작물 창작의 주체인 저작자가 될 수 없다.³⁾ 이와 관련하여 미국에서 2018년 11월 3일에 스티븐 테

2) 헌법재판소 2002. 4. 25. 선고, 2001헌마200 결정; 대법원 2021. 9. 9. 선고, 2017도19025 판결.

3) 인공지능이 저작권법 체계에서 권리의 주체로 가능한지에 관한 논의는, 강기봉, “가상인간의 저작권 침해에 대한 법적 책임”, 「법과정책연구」 제23집 제1호, 한국법정책학회, 2023, 11-25쪽; 박성호, 『저작권법(제2판)』, 법문사, 2017, 35-36쪽; 양천수, 『인공지능 혁명과 법』, 박영사, 2021, 161쪽; 이상미, “인공지능(AI) 창작물의 저작권자는 누구인가?”, 「과학기술법연구」 제22권 제3호, 한남대학교 과학기술법연구원, 2016, 263-272쪽; 정상조, “인공지능시대의 저작권법 과제”, 「계간저작권」 제31권 제2호, 한국저작권위원회, 2018, 52-57쪽; 정원준, “인공지능 창작과 저작권법의 딜레마”, 「고려법학」 제95호, 고려대학교 법학연구원, 2019, 279-283쪽; 차상욱, “인공지능 창작물의 저작권법상 보호 쟁점에 대한 개정방안

일리(Stephen L. Thaler) 박사는, ‘창작 기계(Creativity Machine)’라는 인공지능 프로그램이 그것의 컴퓨터 알고리즘에 의해 자율적으로 생성한 ‘파라다이스의 최근 입구(A Recent Entrance to Paradise)’라는 제목의 미술작품에 대해, 인공지능의 소유자로서 자신의 업무상저작물로 저작권 등록을 신청하였지만, 미국 저작권청은 ‘인간 저작자 요건’을 충족하지 못한 인공지능의 생성물에 대한 저작권 등록 신청을 거절하였고, 이후의 재심사 청구와 두 번째 검토 요청에서도 저작권 등록 거절 결정이 정당하다고 심결하였다.⁴⁾ 그리고 2023년 2월에 미국저작권청은 미드저니가 생성한 이미지와 인간이 작성한 텍스트로 구성된 그래픽 소설이 저작권이 있는 저작물에 해당하지만, 미드저니가 생성한 이미지 자체는 저작권으로 보호될 수 없다고 판단했다.⁵⁾

2. 인공지능이 생성한 콘텐츠에 관한 저작권법 개정안

현재 한국의 저작권 보호 체계에는 인공지능이 생성한 콘텐츠에 대한 규정은 존재하지 않는다. 그렇지만 인공지능이 생성한 콘텐츠를 보호하기 위한 규정을 포함하는 저작권법 일부개정법률안⁶⁾이 2020년 12월에 국회에 제안되어 계류되어 있다. 이 개정안의 제안이유는 “최근 빅데이터 기술 및 컴퓨팅 연산기술 등과 결합하여 인간 고유의 영역이라고 여겨졌던 미술, 음악, 소설 등 창작분야까지 도전하고 있는 등 전 세계적으로 4차 산업혁명시대를 이끌 중추적인 분야로 급부상하고 있”고, “비약적으로 발전하는 인공지능 산업과 더불어 인공지능이 제작한 창작물 보호의 필요성이 대두되고 있으며, 이를 보호할 수 있는 법제도 개선과 관련한 논의가 전 세계적으로 활발히 진행되고 있”으며, “특히 영국, 뉴질랜드, 아일랜드 등에서는 각각 저작권 관련법에서 컴퓨터로 제작된 저작물

에 관한 연구”, 「계간저작권」 제33권 제1호, 한국저작권위원회, 2020, 26쪽 등에서 상세히 다루고 있다.

4) 송선미, “인공지능 창작 미술작품의 저작권 보호에 관한 미국 저작권청의 결정”, 「저작권문화」 제339호, 한국저작권위원회, 2022, 12-13쪽.

5) 최승수, “인공지능(AI)이 생성한 콘텐츠도 저작권 등록이 가능할까?”, 「저작권문화」 제345호, 한국저작권위원회, 2023, 20쪽.

6) 저작권법 일부개정법률안(주호영의원 대표발의, 의안번호 2106785, 발의일 2020.12.21.).

에 대한 정의의 규정을 두고, 해당 저작물의 창작을 위하여 필요한 준비나 조정을 하는 사람이 저작자라고 규정을 두고 있”다고 하면서, “우리나라는 현행법상 인공지능 저작물에 대한 명확한 규정이 없고, 저작권이 인간 창작물을 기준으로 마련되어 있어 인공지능 관련 산업 발전에 걸림돌이 되고 있는 실정”이므로, “인간의 창작활동을 도와주거나 스스로 저작물을 생산해 낼 수 있는 인공지능이 제작한 저작물에 대한 저작권의 법적근거 등을 마련함으로써 인공지능 저작물의 창작과 이에 대한 투자를 활성화”하고자 하는 것이라고 한다.⁷⁾

그리고 이 개정안은 ①인공지능 저작물과 인공지능 저작물의 저작자의 정의를 신설하고(안 제2조제1호의2 및 제2호의2 신설), ②인공지능 저작물의 저작자는 창작 기여도 등을 감안하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 정하도록 하며(안 제10조제3항 신설), ③인공지능 저작물의 지적재산권의 존속기간을 공표된 때로부터 5년으로 규정하고(안 제39조제3항 신설), ④인공지능 저작물의 저작자는 해당 저작물을 반드시 등록하도록 하고 등록 시 인공지능에 의해 제작된 저작물임을 표기하도록 규정(안 제53조제4항 및 제5항 신설)하는 것을 주요한 내용으로 하였다.⁸⁾ 이 개정안의 개정 내용은 아래와 같다.

제2조(신설)

1의2. “인공지능 저작물”은 외부환경을 스스로 인식하고 상황을 판단하여 자율적으로 동작하는 기계장치 또는 소프트웨어(이하 “인공지능”이라 한다)에 의하여 제작된 창작물을 말한다.

2의2. “인공지능 저작물의 저작자”는 인공지능 서비스를 이용하여 저작물을 창작한 자 또는 인공지능 저작물의 제작에 창작적 기여를 한 인공지능 제작자·서비스 제공자 등을 말한다.

제10조(신설)

③ 제2항에도 불구하고 인공지능 저작물의 저작자는 창작 기여도 등을 감안하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 정한다.

제39조(신설)

③ 제1항에도 불구하고 인공지능 저작물의 저작재산권은 공표된 때부터 5년

7) 저작권법 일부개정법률안(주호영의원 대표발의, 의안번호 2106785, 발의일 2020.12.21.).

8) 저작권법 일부개정법률안(주호영의원 대표발의, 의안번호 2106785, 발의일 2020.12.21.).

간 존속한다.

제53조(신설)

④ 인공지능 저작물의 저작자는 제1항 각 호의 사항을 등록하여야 한다.

⑤ 인공지능 저작물의 저작자는 제4항의 등록 시 인공지능에 의하여 제작된 저작물임을 표기하여야 한다.

제136조제2항제2호 중 “등록을”을 “등록이나 표기를”로 변경

인공지능을 이용한 서비스는 다양한 방식으로 상품화되어 관련 산업의 발전을 선도할 것으로 보인다. 그렇지만 위 개정안은 그 산업적 필요성에도 불구하고 ①인공지능이 생성한 콘텐츠가 저작물로 성립한다면 이것에 대한 기여도를 어떻게 판단할 것인지, ②인공지능의 제작 및 서비스를 한 자에게 직간접적으로 얻는 이익 외에 그 생성물에 의한 추가적인 이익까지도 저작권법으로 보장할 이유가 있는지, ③인공지능이 생성한 콘텐츠가 저작물로 인정받는 경우에 아이디어를 제공한 창작적 기여자도 저작자로 인정받는다면 그가 그 저작물에 대한 권리를 가지고 민사구제 외에 형사구제를 받는 것이 합당한지, ④인공지능이 생성한 콘텐츠지만 일반적인 저작물로 인정받을 수 있는 창작물도 5년만 보호해야 하는 것인지 등이 문제될 수 있다.⁹⁾

3. 인공지능이 생성한 콘텐츠

인공지능(artificial intelligence, AI)은 크게 ‘약한 인공지능(weak AI)’, ‘강한 인공지능(strong AI)’ 및 ‘초인공지능(super AI)’으로 나눌 수 있고 현재는 약한 인공지능 단계의 인공지능이 활용되고 있다.¹⁰⁾ 그래서 이 논문은 약한 인공지능 단계의 인공지능이 생성한 콘텐츠에 관하여 논하였다. 다만, 장래의 좀 더 발전된 인공지능이 생성한 콘텐츠에 관하여 논하는 경우도 있다.

9) 강기봉, “가상인간의 저작권 침해에 대한 법적 책임”, 한국법정책학회 2022년 동계학술대회의 발표논문집, 한국법정책학회, 2022, 16쪽.

10) 손승우, “인공지능 창작물의 저작권 보호”, 「정보법학」 제20권 제3호, 한국정보법학회, 2017, 87-88쪽.

인공지능은 일정한 알고리즘에 따라 데이터를 학습하고 이에 기초하여 일정한 결과물을 도출한다. 이러한 결과물은 창작성이 없는 것 내지는 기존의 것을 그대로 답습하는 것도 있을 수 있지만 새롭게 만들어낸 것이라는 관점에서는 창작물¹¹⁾로 볼 수 있다. 그렇지만 이 논문에서는 인간의 창작물 내지는 저작물과 혼란을 방지하기 위해서 인공지능의 생성물 또는 인공지능이 생성한 콘텐츠로 기술하였다. 다만, 위 저작권법 일부개정법률안의 내용과 관련하여 이 논문에서도 이것에 기술된 용어인 인공지능 저작물을 그대로 기술하였다.

4. 해외 입법 사례

위 저작권법 일부개정법률안¹²⁾의 제안이유에 따르면, “영국, 뉴질랜드, 아일랜드 등에서는 각각 저작권 관련법에서 컴퓨터로 제작된 저작물에 대한 정의 규정을 두고, 해당 저작물의 창작을 위하여 필요한 준비나 조정을 하는 사람이 저작자라고 규정을 두고 있다.”고 한다. 이 중에서 영국 1988년 저작권, 디자인 및 특허법(Copyright, Designs and Patents Act 1988, 이하 “영국 저작권법”이라 한다)의 규정은 아래와 같다.

제4조 미술저작물(artistic works)

(1) 이 편에서 “미술저작물”이란 다음을 의미한다

- (a) 예술적 가치와 상관없이 도형(graphic) 저작물, 사진, 조각 또는 콜라주,
- (b) 건축물 또는 건축물을 위한 모형으로서의 건축저작물, 또는
- (c) 미술공예저작물

제9조 저작물의 저작자

(3) 컴퓨터에 의해 생성된(computer-generated) 어문, 연극, 음악 또는 미술(artistic) 저작물의 경우에, 그 저작자는 그 저작물의 창작에 필요한 조정

11) 표준국어대사전은 창작(創作)을 ①명사 방안이나 물건 따위를 처음으로 만들어 낸. 또는 그렇게 만들어 낸 방안이나 물건, ②명사 예술 작품을 독창적으로 지어냄. 또는 그 예술 작품, ③명사 거짓으로 지어낸 말이나 일을 비꼬는 말 등으로 정의한다(네이버 국어사전, <<https://ko.dict.naver.com/#/entry/koko/4d1df02ef87b4c2b8b405b4035e13755>>).

12) 저작권법 일부개정법률안(주호영의원 대표발의, 의안번호 2106785, 발의일 2020.12.21.).

(arrangements)을 수행한 자로 본다.

제178조 부수적 정의들

저작물과 관련하여 "컴퓨터에 의해 생성된"이란 그 저작물의 인간저작자가 없는 상태에서 컴퓨터에 의하여 저작물이 생성된다는 것을 의미한다.

그리고 이외에 뉴질랜드, 아일랜드 등¹³⁾도 위와 동일하거나 유사한 규정들을 두고 있다.¹⁴⁾

위 규정에 따르면 컴퓨터에 의해 생성된 저작물은 그 창작 과정에서 인간의 개입이 전혀 없어야 하고, 다만 그 창작에 필요한 조정을 수행한 자가 저작자가 된다. 인간이 워드 프로세서(word processor), CAD(Computer Aided Design), 스프레드 시트(spreadsheet) 등을 이용하여 제작한 창작물은 인간의 개입이 있는 것이므로 이것에 해당하지 않고, 기상위성과 직접 통신하는 컴퓨터에 의해 생성된 기상예보¹⁵⁾와 같이 인간의 개입이 없이 생성될 수 있는 것이 이에 해당할 수 있다.¹⁶⁾

이와 관련하여 영국의 Nova Productions Ltd v Mazooma Games Ltd & Ors [2006]¹⁷⁾ 사건에서 이 규정과 관련한 판결이 있었다. 이 사건의 법원은 컴퓨터 게임의 각각의 복합 프레임이 컴퓨터에 의해 생성된 저작물이라고 하면서 게임의 다양한 요소들의 모습들과 각각의 프레임이 생성되는 규칙과 로직을 창안하고 관련 컴퓨터프로그램을 작성한 자가 저작물의 창작에 필요한 조정을 수행한 자로서 저작자라고 판단하였다. 이에 대해 그 게임의 사용자는 예술적 중

13) 뉴질랜드와 아일랜드의 저작권법에 있는 규정들은 영국의 규정들과 실질적으로 동일하다.

14) 임재주, 『저작권법 일부개정법률안 검토보고』, 문화체육관광위원회, 2021, 7쪽.

15) 인간의 개입이 없이 컴퓨터가 일정한 순서와 방법으로 성명과 주소를 열거하는 분류인명부(類別人名簿) 등의 주소명부목록도 이에 해당한다(마이켈·F. 프린트·클라이브·D. 소ーン, 高橋 典博 訳, イギリス著作権法, 木鐸社, 1999, 157頁).

16) Nicola Laver, Computer generated works copyright, <<https://www.claims.co.uk/knowledge-base/intellectual-property/computer-generated-works-copyright>> (2023. 5. 31. 최종방문).

17) Nova Productions Ltd v Mazooma Games Ltd & Ors, England and Wales High Court (Chancery Division), jan 20, 2006, <<https://www.casemine.com/judgement/uk/5a8ff74360d03e7f57eaa95f>> (2023. 5. 31. 최종방문).

류의 기술이나 노동에 의해 기여하지 않았으므로 단순히 게임을 플레이한 자는 저작자로 인정되지 않는다고 판단했다. 이 규정에 따르면, 게임 플레이 영상은 컴퓨터프로그램의 작성자가 제작한 것이 아니고 게임을 플레이한 자가 작성한 것도 아니므로, 게임 플레이 영상은 인간의 창작에 의한 개입이 없이 컴퓨터에 의해 생성된 콘텐츠이다. 그렇지만 이 사건의 법원은 그 게임을 개발한 자가 위와 같이 영상의 생성에 필요한 것들을 창작하여 게임 내에 제공함에 의해 게임 플레이 영상의 창작에 필요한 조정을 수행한 것으로 보았다. 따라서 이에 대한 저작자는 그 게임을 개발한 자다. 다시 말해서, 우리 저작권법에 따르면 비디오 게임은 영상저작물에 해당할 수 있는데, 영국은 게임 플레이를 행하여 생성된 영상의 생성 행위 주체는 게임의 이용자라서 게임을 개발한 자가 해당 영상저작물을 직접 창작한 것은 아니라고 보고, 다만 위 규정에 따라 이것은 컴퓨터에 의해 생성된 저작물로서 이 게임을 개발한 자를 이것의 저작자로 본다.

그런데 인공지능에 의해 생성된 콘텐츠는 개발자가 작성한 학습 알고리즘에 기초한 인공지능의 기계학습 결과이고 어떤 경우에는 생성되는 콘텐츠에 대해 인공지능에 일정한 규칙과 로직을 적용한다는 점에서 일정한 정도에서는 개발자에 의한 조정이 있는 것으로 볼 수 있을 것이다. 다만, 개발자가 인공지능에 의한 생성물에 어느 정도의 조정 행위를 했는지에 대해서는 구체적인 판단이 필요해 보인다. 그렇지만 위 규정에 따르면 인공지능 서비스의 이용자는 그 생성물에 저작 활동에 의한 기여를 하지 않는 한 저작자로서의 지위를 갖기는 어렵다.

Ⅲ. 인공지능이 생성한 콘텐츠의 저작자

1. 저작권법 일부개정법률안의 저작자

위 개정안에서 인공지능 저작물을 “외부환경을 스스로 인식하고 상황을 판단하여 자율적으로 동작하는 기계장치 또는 소프트웨어(이하 “인공지능”이라 한다)에 의하여 제작된 창작물을 말한다.”고 정의한다. 또한 위 개정안은 인공지

능 저작물의 저작자를 “인공지능 서비스를 이용하여 저작물을 창작한 자 또는 인공지능 저작물의 제작에 창작적 기여를 한 인공지능 제작자·서비스 제공자 등을 말한다.”라고 정의한다. 그래서 위 개정안에서 인공지능 저작물은 기본적으로 인공지능의 기능이 적용되어 제작된 것으로 볼 수 있지만, 위 규정에 따르면 이것의 저작자는 인공지능이 아니라 인간이다.

또한 이 개정안은 저작자를 인공지능 서비스의 이용자와 인공지능 제작자·서비스 제공자의 두 부류로 구분하여 기술하고, 구체적인 인공지능 저작물의 저작자는 창작 기여도 등을 감안하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 정하도록 규정하였다. 따라서 이 개정안은 인공지능을 직접적으로 저작자로 인정하여 권리를 부여한 것은 아니고 인공지능 서비스의 이용자, 인공지능 제작자·서비스 제공자 등을 저작자로 인정하여 창작 기여도 등을 감안하여 권리를 인정한다. 이에 따라 이 개정안은 저작자로 성립될 수 없는 인공지능은 배제하고 창작 기여도에 따라 두 부류의 인간을 저작자로 예시한 것으로 볼 수 있다. 그리고 이때 이들은 창작 기여도에 따라 공동저작자로도 성립¹⁸⁾할 수 있다. 그리고 이때의 보상의 공유와 지급은 이들 저작자에게 행해지면 된다.¹⁹⁾

2. 창작적 기여도

위 개정안의 인공지능 저작물에 대해 창작적 기여도를 어떻게 정의하고 판단할 것인가의 문제가 있다. 이에 대해 검토보고서는 “창작 기여도에 대하여 사회적으로 합의된 기준이 부족”²⁰⁾하다고 지적하였다. 더욱이 인공지능 저작물의 저작자, 즉 인간의 창작적 기여가 없는 부분에 대해서는 보호 대상에서 제외되어야 한다.

우선, 저작권법이 문화의 발전을 위해 창작자에 대한 인센티브 제공을 근간으로 하고 있다는 점을 고려할 필요가 있다. 이런 점에서 창작적 기여도에 따라

18) 공동저작자로 성립할 때 권리의 행사에 관하여 문제가 발생할 수 있는데, 이에 대해서는 약관이나 법령에 의해 조정되어야 할 것으로 보인다.

19) 이외에도 이 개정안은 인공지능 저작물에 대한 등록을 요하고 있다. 다만, 여기서는 등록에 관한 논의는 하지 않는다.

20) 임재주, 앞의 보고서, 5쪽.

저작자를 판단하는 것은 당연한 귀결이다. 그리고 저작권법은 저작물을 창작한 자를 저작자로 정의하므로 창작적 기여도는 원칙적으로 인공지능 저작물에 창작성을 더한 정도를 가지고 판단할 수 있을 것이다. 또한 창작적 기여를 한 자들은 그 기여도에 따라 일정한 지분을 가지는 공동저작자가 될 수 있다. 이때 이들의 공동저작물에 대한 지분을 파악해야 하는데, 이들이 실제로 인공지능 저작물에 어떤 창작적 기여를 했는지를 판단하기는 용이하지 않아 보인다.

결국 창작적 기여도에 대한 논의는 인공지능 저작물에 대한 참여자들이 그 지분을 얼마나 그리고 어떻게 소유하는지에 관한 논의로 귀결될 수 있다. 예를 들어 미국에서 미드저니를 이용하여 제작한 작품이 콜로라도주 페어(COLORADO STATE FAIR)에서 1위를 차지했는데, 이 미술작품은 단순히 텍스트 형식의 아이디어를 인공지능 프로그램에게 제공하고 이것이 미술작품 이미지로 제작²¹⁾되었다. 이때 위 개정안에 따르면, 이 인공지능 저작물에 대한 저작자는 인공지능에게 텍스트를 제공한 자와 인공지능의 제작자 및 서비스 제공자의 창작적 기여도에 따라 판단해야 한다.

그런데 인간의 창작적 기여가 있는 창작물은 그 자체만으로도 저작권법상의 저작물로 성립할 수 있다. 저작물로 성립하기 위한 창작성의 정도가 낮기 때문에 창작적 기여의 수준이 낮더라도 저작물의 성립이 가능하기 때문이다. 이에 대해 이 개정안에서 말하는 창작적 기여가 단순한 아이디어 차원의 기여라면, 저작권법 체계에서 인정하지 않는 아이디어의 보호에 관한 입법이 되어 버릴 수 있다.

한편, 위 개정안의 인공지능 저작물과 인공지능 저작물의 저작자에 관한 규정에 대해, 검토보고서는 “① 인간이 창작의도를 가지고 인공지능을 도구로 이용하여 창작 활동을 하는 경우, ② 인간이 인공지능에게 창작을 지시할 뿐 창작 과정에 관여하지 않는 경우, ③ 인간의 관여가 전혀 없더라도 인공지능이 주체가 되어 창작 활동이 이루어지는 경우 등 다양한 경우에서 인공지능 저작물의 저작자를 어떻게 판단할 것인가에 대한 논의가 필요”²²⁾하다고 지적하였다.

21) 김지연 기자, “美 미술전서 AI가 그린 그림이 1위...“이것도 예술인가” 논란”, 연합뉴스, 2022.9.4. 자, <<https://www.yna.co.kr/view/AKR20220904008400009>> (2023. 5. 20. 최종방문).

3. 창작적 기여도에 따른 저작자의 판단

가. 인공지능의 도구적 이용

인공지능을 이용하는 인간은 인공지능에게 일정한 단어나 문구를 제시하여 기존의 창작물에 어떤 효과를 적용하거나 독립적인 생성물을 제작할 수 있다. 그리고 전자와 같이 어떤 효과를 창출해 내는 것은 인공지능을 도구처럼 이용한 것으로 볼 수 있고, 후자와 같이 제작된 독립적인 생성물은 순수하게 인공지능이 생성한 콘텐츠로 볼 수 있다. 즉, 인공지능을 도구적으로 이용한 경우와 인공지능에게 완전한 창작을 맡긴 경우를 모두 고려할 수 있다.

현행 저작권법 체계에서 인공지능이 창작 과정에 이용되었다고 하더라도, 인간이 이것을 도구로 사용한 것이고 인간의 창작성이 그 결과물에 포함되어 있다면 저작물로 인정될 수 있고 인간이 그 저작물의 저작자가 된다. 즉, 카메라의 자동설정 기능과 같이 기계적인 설정이 이용된 창작물도 인간의 창작적 기여가 있는 경우에 저작물로 성립할 수 있다. 도구를 활용한 창작 활동은 다양하게 전개되어 왔고, 창작의 도구가 변경된다고 하여 인간의 창작물에 대해 역사적으로 저작물에 대한 보호의 정도를 달리한 적은 없다. 그리고 인간의 창작적 기여가 있는 저작물에 대해 차별적인 보호를 하는 것은 그에 대한 합리적인 이유가 있어야 한다.

다만, 인간의 창작물을 원저작물로 하여 이것에 추가적인 효과를 적용하는 경우라면, 이것을 2차적저작물로 볼 수 있는지에 대한 문제가 발생하게 된다. 그리고 이때는 단순한 인공지능의 도구적 이용의 문제가 아닌 인공지능 저작물로 성립하는지의 문제로 다시 귀결된다. 또한 인공지능 저작물을 인정한다면 이때 인간의 창작 부분과 인공지능이 생성한 콘텐츠 부분을 분리해야 할 필요도 발생할 수 있다.

또한, 위 개정안은 단지 인공지능 저작물에 대한 그 이용자의 창작적 기여에 대해 고려하도록 규정하였다는 점에서, 이것이 이러한 도구적 이용을 완전히 배제하는 것인지 불분명해 보인다.

22) 임재주, 앞의 보고서, 5쪽.

나. 인간의 언어나 지시에 따라 제작된 창작물

특정인의 주문에 따라 그림을 그리는 경우에 특정인의 창작적 기여 여부에 관한 문제가 있다. 만약 단순한 지시·명령에 의한 창작이라면, 그 결과물을 그 지시·명령을 내린 자의 창작물이라고 보기는 어려울 수 있다. 저작권법은 아이디어를 보호하지 않기 때문이다. 예를 들어 슬픈 고양이가 어떤 포즈를 취하고 있고 이것을 어떤 화법으로 그려 달라고 미술가에 요구하거나 어떤 연구결과물을 내달라고 연구제안요청서를 제시하는 것만으로 그 결과물에 대해 저작자로서의 권리를 주장할 수는 없을 것이다. 또한 이때 사상과 감정이 반영되지 않은 무작위적인 표현이 과연 저작물로서 인정받을 수 있는 창작인지에 대한 문제도 있다. 기존의 회화 기법들을 이용하도록 하고 사상과 감정을 반영하지 않고 이것들을 무작위로 적용시키는 것은 창작이라고 보기는 어려워 보이기 때문이다. 일출 시 해안의 주상절리 풍경은 자연적으로 형성된 것이고 사상과 감정이 반영되지 않은 것이므로 이것을 저작물로 볼 수 없는 것과 마찬가지다.

캐릭터의 사례²³⁾에서 보듯이 아이디어와 표현을 가르는 것은 상당히 어려운 문제다. 그렇지만 적어도 사상에 해당하는 것들은 아이디어의 영역에 있고 이것이 직접 구체적으로 표현된 결과물로 나타났을 때 이것을 저작물로 볼 수 있다. 그래서 만약 언어 등으로 조종할 수 있는 도구를 이용하여 제작한 창작물이 저작물로 인정되려면, 적어도 창작한 부분에 대한 세밀한 지시가 있어야 하고, 그 지시·명령이 창작물의 창작적 요소들에 구체적으로 적용되어야 할 것이다. 예를 들어 컴퓨터프로그램에 의해 그림을 그리는 경우와 같이 이것도 그 요소요소가 언어, 마우스 등에 의한 지시·명령에 의해 창작된 것이라면 이것은 하나의 미술저작물로 성립할 수 있을 것이다.

한편, 인공지능이 생성한 콘텐츠도 인간의 특정한 알고리즘에 의해 기존의 자료들을 일정한 규칙에 따라 정리하여 기록한 것이라면, 그 결과물의 창작의 주체는 해당 알고리즘을 작성한 자가 될 것이다. 그리고 이러한 관점에서 기술적 보호조치의 무력화 금지에 대한 예외 고시 규정의 “신체에 전부 또는 일부가

23) 대법원 2003. 10. 23. 선고, 2002도446 판결(파기환송); 대법원 2010. 2. 11. 선고, 2007다63409 판결(확정) 등.

부착·이식된 의료기기에 의해 생성된 데이터베이스”도 애초에 그 결과물이 저작물성을 가질 가능성을 고려한 것이다.

라. 인공지능이 생성한 콘텐츠

개발자에 의해 인공지능에게 학습을 위한 알고리즘이 부여되고, 인공지능은 대량의 데이터를 학습함에 의해 콘텐츠를 생성할 수 있게 된다. 그리고 인공지능에 적용된 기존의 기법, 표현 등을 조합하는 알고리즘은 그 자체로 아이디어에 해당하지만, 개발자의 알고리즘에 기초하여 일관적으로 표현된 기사문, 보고서 등이 작성될 수 있다.

그리고 생성의 모든 과정을 순수하게 독자적으로 수행하는 가운데 인공지능이 텍스트를 이미지로 변환하거나 주제어나 주제 문장을 소설로 작성한 콘텐츠는 이를 지시한 자가 아니라 인공지능이 생성한 콘텐츠로 볼 수 있다. 그렇지만 이 경우에도 인공지능이 생성한 콘텐츠의 표현이 개발자의 알고리즘에 영향을 받은 것이라면 인간의 창작성이 개입되었다고 할 수 있다. 이와 달리 소설, 드라마 등의 캐릭터, 프로그램의 알고리즘, 프로토콜 등이 아이디어에 해당하고, 인간이 이러한 방법을 익혀서 새로운 표현으로 창작할 수 있는 것과 마찬가지로, 인공지능에 의해 랜덤으로 특정한 아이디어들이 선정되고 조합되어 대량의 데이터에 기초한 콘텐츠가 생성된다면, 그 생성물에 개발자의 창작성이 개입된다고 보기 어려울 수 있다. 다만, 위 개정안에 따르면 이와 같은 경우에 인공지능이 생성한 콘텐츠에 대한 개발자의 창작적 기여도를 어떻게 판단할 지에 대한 문제가 발생하게 된다.

이에 대해 (현재가 아니라 미래에 존재할 수 있는 것이라고 하더라도) 인공지능이 기본적인 기계학습 알고리즘을 이용하여 다양한 학습을 한 결과로 이것에서 일정한 규칙을 도출하고 이를 조합함에 의해 스스로 창작 알고리즘을 창출하는 경우를 고려할 수 있다. 그리고 인공지능이 이 창작 알고리즘을 적용하여 생성한 콘텐츠는 인간의 창작성이 개입되지 않으므로 현행 저작권법상의 저작물로 성립할 수 없다. 또한 이것에 대해서는 인간의 창작적 기여를 고려하기도 어렵다.

한편, 인공지능은 학습을 통해 지능을 갖추게 되고 그 과정에서 방대한 데이

터셋이 필요하다. 그리고 인공지능이 학습할 수 있도록 인간이 제공한 데이터셋은 수많은 저작물을 포함하고 있을 수 있다.²⁴⁾ 결과적으로 인공지능은 자신에게 주어진 데이터를 이용하는 경우에 기존에 존재하는 저작물이나 기타 자료를 짜깁기하여 결과물을 생성할 수도 있다. 한경 기사에 따르면, 2022년 10월에 작가 유발 하라리는 인공지능이 하라리의 책과 논문, 인터뷰 등을 끌어 모아 글을 완성했다고 한다. 이 글은 하라리가 이제껏 했던 말을 짜깁기한 수준이지만, 인공지능이 썼다고 짐작하기 힘들 정도로 자연스러운 흐름을 보여줬다고 한다. 그리고 하라리는 서문을 공개하며 인공지능이 작성한 서문에 자신의 생각을 덧붙였을 뿐 “어떠한 수정이나 편집도 없었다”고 전했다.²⁵⁾ 따라서 편집물과 같이 인공지능이 생성한 콘텐츠는 상당 부분이 창작성을 인정할 수 없는 부분으로 구성되어 있거나 타인의 저작권을 침해하는 것이 될 수 있다.

IV. 인공지능이 생성한 콘텐츠의 보호

1. 보호의 필요성

가. 산업적 필요성

인공지능을 개발하고 인공지능에게 학습자료를 제공하는 과정은 기업의 투자에 의한 것이다. 그렇지만 인공지능이 생성한 콘텐츠는 대체로 인간에 의해 생성된 자료나 저작물로 구성된 유료 또는 무료로 제공되는 수많은 디지털 자료의 학습 결과이며 그 창작 과정도 대단히 단순하고 빠르게 진행되므로 이것을 인간의 창작 과정에 비할 바는 아니다. 또한 도구에 불과한 인공지능에게 창작에 대한 인센티브를 제공할 이유는 없고, 다만 저작자 내지는 개발자에게 적절한 보

24) 강기봉, 앞의 논문(주 3), 16-17쪽.

25) 구은서/임근호, “AI가 쓴 서문에…하라리 "충격으로 할말 잃어"”, 『한경』, 2022. 10. 17. 자(<https://www.hankyung.com/life/article/2022101737901?utm_source=naver&utm_medium=naver_newsstandcast&utm_campaign=newsstandcast_naver_all>)(2023. 5. 20. 최종방문); 강기봉, 앞의 논문(주 3), 16쪽.

상을 할 수 있는 방안을 찾는 것이 인공지능이 생성한 콘텐츠의 보호에 대한 본질적인 이유일 것이다.

그리고 인공지능이 생성한 콘텐츠에 대한 권리에 관한 논의는 주로 재산적인 권리에 해당한다. 기업가들이나 개발자들이 인공지능의 생성물에 대한 보호를 요구하는 것은 주로 기업의 이윤을 창출하기 위한 것이기 때문이다. 현재 인공지능이 생성한 콘텐츠와 관련하여 발생하는 이익이 해당 인공지능을 개발한 자 또는 기업에 할당된다. 그렇지만 이 콘텐츠가 다른 자에 의해 도용되는 경우에 이를 법적으로 보호하기 위한 방법은 적절하게 갖추져 있지 않다고 평가된다. 그래서 관련 산업의 발전을 위해 그 보호체계를 마련하여 이 콘텐츠를 적절하게 보호할 필요가 있다.

나. 개정안의 비판적 검토

검토보고서는 “인공지능의 창작물을 법적으로 보호할 필요성이 있는지에 대한 사회적 합의가 전제되어야 할 것으로 보”²⁶⁾인다고 하면서, “인공지능을 통한 창작물에도 권리를 부여하여 법적으로 보호해야 한다는 주장이 있는 반면, 인공지능을 통한 창작이 활성화되는 경우 창작물이 대량생산되어 인간이 창작한 창작물의 가치가 저하될 수 있으므로,” 오히려 인공지능 창작물은 제한적으로 보호해야 한다는 주장도 제기²⁷⁾되고 있다고 지적²⁸⁾하였다.

그리고 만약 위 개정안이 저작권법으로 입법된다면 인공지능이 생성한 콘텐츠가 생성된 이후에 이것의 이용에 따른 수익이 인공지능 저작물의 저작자로 인정된 자들에게 배분될 것이다. 그런데 인공지능의 제작 및 서비스를 한 자가 직간접적으로 얻는 이익 외에, 인공지능이 생성한 콘텐츠를 이용한 2차, 3차 등의 이익까지도 보장해 줄 이유가 있는지도 의문이다. 저작권이 없는 콘텐츠들이 약관 계약에 의해 자유롭게 유통되고 있고 이것에 대해 특별한 문제가 제기되고 있지 않다. 또한 인공지능이 생성한 콘텐츠는 어떤 방식으로 유통되든 인

26) 임재주, 앞의 보고서, 5쪽.

27) 손승우, “저작권법 현재와 미래를 위한 준비: 인공지능”, 저작권법 제정 60주년 기념 공동 학술세미나, 한국저작권위원회, 2017, 22-23쪽.

28) 임재주, 앞의 보고서, 5쪽.

공지능을 개발한 자는 상당한 수익을 보장받을 수 있다. 우선, 인공지능의 생성물이나 서비스 이용에 대한 유료화가 이뤄질 수 있다. 인공지능이 생성한 콘텐츠 자체의 법적인 보호가 어려울 수 있지만, 이것을 하나의 상품으로 판매하는 것은 가능하다. 저작권법에 의해 보호받지 못하는 효과음, 사진 등의 자료들도 유료로 유통되고 있다. 인공지능이 적용된 ChatGPT의 사례와 같이 서비스 또는 창작물의 유료화는 현재도 진행되고 있다. 또한 인공지능 서비스의 제공자는 기본적으로 인공지능 서비스를 이용하는 자들에게 해당 서비스를 이용하는 과정에서 광고를 보거나 시청하도록 강제함에 의해 광고 수익을 창출할 수 있다. 그리고 인공지능의 생성물에도 직간접적인 광고가 가능하다. 특히, 영상물의 경우는 유튜브와 같은 플랫폼에서 광고수익을 창출할 수 있다. 그리고 이것을 저작물로 인정하지 않는다고 하더라도 단순히 서비스 제공 과정에서의 홍보 효과, 광고 수익 등만 하더라도 상당하다. 더욱이 인공지능은 기존의 자료들을 활용해서 쉬지 않고 일정한 결과물을 무한정 쏟아낼 수 있으므로 인공지능을 통해 수익을 극대화할 수 있게 하는데, 인공지능 서비스는 다양한 방식으로 제공될 수 있고 해당 서비스의 이용자들이 기하급수적으로 증가하고 있다.

또한 인공지능이 생성한 콘텐츠가 인간의 저작물에 비해 저렴하게 판매되거나 무료로 제공된다고 하더라도, 이것은 인공지능의 개발 및 학습 이후에는 대단히 쉽게 창작될 수 있고 이미 검증되고 유명한 창작 기법들을 적용하여 생성되어 대량으로 생산될 수 있다. 그리고 현재 미술저작물의 창작자들이 인공지능 서비스에 의해 자신의 창작물과 유사한 창작물이 매우 쉽게 생성되는 것을 목격하면서 창작에 대한 의욕이 상당히 저하되는 상황들을 볼 수 있다. 즉, 이것은 인간의 창작에 대한 의욕을 대단히 저해할 수 있는 요인들을 가지고 있다. 게다가 아직까지 대부분의 인공지능이 생성한 콘텐츠는 이미 존재하는 기법들을 활용한 것이기 때문에 인간의 문화를 직접적으로 발전시킬만한 요소가 적을 수 있다. 따라서 이것은 직접적 또는 간접적으로 인간의 문화 발전을 저해할 수 있다. 이런 점에서 인공지능이 생성한 콘텐츠의 저작권법에 의한 보호가 인간의 창작과 문화의 형성에 미치는 영향에 대해서도 함께 고민할 필요가 있다.

다. 추가적인 고려 사항

인공지능 자체는 인간과 같이 사회에서 존립하기 위해 금전을 필요로 하지도 않으므로 이것에게 금전은 인센티브를 부여하지 않는다. 그리고 컴퓨터 시스템의 일부일 뿐인 데이터베이스와는 달리 인공지능이 생성한 콘텐츠는 직간접적으로 인간의 문화에 영향을 미친다. 이런 점에서 인공지능이 생성한 콘텐츠에 대해 그것의 보상 체계보다는 인간의 창작물과 어떻게 구분하여 문화의 왜곡을 방지할 수 있는지가 더 중요한 문제일 수 있다.

그리고 위 개정안에는 인격적 권리에 대한 고려를 한 것으로 보이지는 않는다. 단순히 5년 간 권리가 존속한다고 규정하고 있을 뿐인데, 인공지능 저작물에 대한 권리를 인간으로 설정하는 경우에는 인격적인 권리가 적용될 수도 있다. 또한 만약 법률에 의해 인공지능을 저작물에 대한 권리의 주체로 인정하거나 독자적인 퍼블리시티권의 주체로 인정하는 경우라면, 인공지능에게 인격적 권리에 상응하는 권리가 부여될 가능성을 배제할 수 없다.

또한 저작권법상에 인공지능이 생성한 콘텐츠에 대한 권리가 규정된다면, 기본적으로 저작권법에 규정된 저작재산권의 제한 내지는 공정한 이용 규정이 새로운 권리에 대해서도 적용될 되어야 할 것이다. 물론, 인공지능의 생성물과 관련한 특유의 문제들이 고려되어 인공지능에 의해 생성된 콘텐츠에 대해 새로운 내용의 권리 제한이나 예외가 만들어질 수도 있을 것이다.

한편, 저작권법 체계 내에서 인공지능이 생성한 콘텐츠를 보호하는 것은 그 필요성이나 적절성에 대해 재고할 필요가 있다. 이것을 저작물에 준해서 또는 데이터베이스와 유사하게 독립적으로 보호하도록 입법되더라도 다른 법률에 의한 간접적인 보호 가능성도 그대로 남아 있다. 그리고 이것을 인공지능 관련 법률이나 새로운 독자적인 법률에 의해 보호할 수 있는 가능성도 열려 있다. 결과적으로 위와 같이 저작권법이 개정되어 입법된다면 인공지능의 개발자는 인공지능과 관련하여 특허, 저작권, 부정경쟁 관련한 법률에 의해 입체적으로 보호를 받을 수 있고, 이에 더해 인공지능이 생성한 콘텐츠에 대해서도 저작권법 및 다른 법률에 의해 직간접적인 보호를 받을 수 있게 된다.

2. 구제 방법

인공지능은 필연적으로 기존의 저작물을 학습하여 일부 또는 전부를 그 출력물에 반영하게 된다. 그리고 일부 이용된 부분이 사소하여 생성된 콘텐츠와 기존의 저작물에 실질적인 유사성이 없는 경우라면 직접적인 저작권 침해가 일어나기 어려울 것이지만 그것이 상당한 부분으로 기존의 저작물과 실질적 유사성이 인정된다면 타인의 저작물을 무단으로 이용하였으므로 저작권 침해가 될 수 있다.²⁹⁾

더욱이 인공지능을 이용하여 제작된 창작물이 실질적으로는 인간의 저작물인 경우와 달리, 인간이 인공지능을 이용하였더라도 인공지능이 생성한 콘텐츠에 대해 그 이용자는 아이디어를 제공한 것 외에 그 결과물에 대해 특별한 노력을 하지 않았을 가능성이 높다.

그런데 위와 같은 상황에서 인공지능이 생성한 콘텐츠가 인간의 창작이라 할 수 없는 것인 경우에, 인공지능을 이용한 인간이 해당 생성물에 대한 권리를 가지고 저작권에 상응하는 권리에 기초하여 민사구제 외에 형사구제까지 받게 된다면, 이러한 조치가 합당한 것인지 의문이다.³⁰⁾ 또한 인공지능이 무엇을 기초로 콘텐츠를 생성하는지를 생각해 보면, 이런 상황에서 순수한 인공지능의 생성물에 대해 강력한 구제수단을 제공하여 인공지능의 콘텐츠 생성을 촉진한다는 것은 아이러니일 수 있다.

29) 대법원은 “다른 사람의 저작물을 무단히 복제하게 되면 복제권의 침해가 되는 것이고 이 경우 저작물을 원형 그대로 복제하지 아니하고 다소의 수정·증감이나 변경이 가하여진 것이라고 하더라도 새로운 창작성을 더하지 아니한 정도이면 복제로 보아야 할 것이며(대법원 1989. 10. 24. 선고, 89다카12824 판결 참조), 한편 저작권법 제5조 제1항 소정의 2차적저작물로 보호받기 위하여는 원저작물을 기초로 하되 원저작물과 실질적 유사성을 유지하고 이것에 사회통념상 새로운 저작물이 될 수 있을 정도의 수정·증감을 가하여 새로운 창작성을 부가하여야 하는 것이므로(대법원 2002. 1. 25. 선고, 99도 863 판결; 대법원 2004. 7. 8. 선고, 2004다18736 판결 등 참조), 어떤 저작물이 기존의 저작물을 다소 이용하였더라도 기존의 저작물과 실질적인 유사성이 없는 별개의 독립적인 신 저작물이 되었다면, 이는 창작으로서 기존의 저작물의 저작권을 침해한 것이 되지 아니한다.”고 판시(대법원 2010. 2. 11. 선고, 2007다63409 판결)한 바 있다.

30) 강기봉, 앞의 논문(주 9), 13쪽.

3. 보호기간 설정에 대한 검토

위 개정안에 따르면, 인공지능이 생성한 콘텐츠를 보호받으려면 인공지능 저작물의 저작자가 저작권 등록을 해야 하며, 보호의 기간이 공표된 때부터 5년간 존속하는 것으로 제한되었다. 위 개정안은 기본적으로 인공지능이 생성한 콘텐츠를 인간에 의한 저작물과 달리 취급하고자 한 것으로, 이는 인공지능이 생성한 콘텐츠를 약한 저작권으로 보호하자는 견해들³¹⁾을 참조한 것으로 보인다.

그런데 저작물로 성립하기 위한 창작적 기여를 한 자들에 대해 그 창작물인 저작물의 보호를 5년으로 제한하는 것이 과연 합당한 것인지는 의문이다. 애초에 인공지능이 생성한 콘텐츠에 대해 그 보호기간을 5년으로 정하자고 한 것은 그 창작물이 순수하게 인공지능에 의한 것임을 전제로 한 것이다. 그렇지만 현재 특정한 인공지능의 알고리즘은 일정한 규칙을 가진 콘텐츠를 생성하도록 할 때 개발자 등의 창작성이 반영될 수 있는데, 예를 들어 해당 알고리즘에 의해 생성된 어문저작물은 인간의 창작물이므로 일반적인 저작물과 동일하게 취급될 수 있다.³²⁾ 그리고 기술적 예외조치 무력화 금지의 예외로 고시된 것들 중에서 “부착·이식된 의료기기에 의해 생성된 데이터베이스”에 대한 것은 “의료기기에 의해 생성되는 자료가 편집저작물로 성립하면 저작권법의 기술적 보호조치 무력화 금지 규정이 이에 적용되며, 자료의 이용자들은 정당한 이용의 가능성에도 불구하고 저작권법을 위반할 위험에 처하게 되어 그 이용하는 것이 불합리하게 영향을 받거나 받을 가능성이 있다.”³³⁾는 이유에서 규정되었는데, 이것도 같은 맥락으로 볼 수 있다. 이와 같이 일반적인 저작물로 인정받을 수 있는 저작물도 위 개정안에 따르면 5년 밖에 보호받지 못하게 된다. 이와 달리 위 개정

31) 손승우, 앞의 논문(주 10), 106쪽; 차상욱, “인공지능(AI)과 지적재산권의 새로운 쟁점 - 저작권법을 중심으로-”, 「법조」 제66권 제3호, 법조협회, 2017, 221쪽; 정원준, “인공지능 창작과 저작권법의 딜레마”, 「고려법학」 제95호, 고려대학교 법학연구원, 2019, 289쪽 등.

32) 深圳市南山区人民法院 民事判决书 二〇一九年十二月二十四日 (2019)粤0305民初14010号 判决. <<https://blog.naver.com/yinjifang/221892422764>> (2023. 5. 20. 최종방문).

33) 강기봉, “기술적 보호조치의 무력화 금지에 대한 예외 고시에 관한 연구”, 「계간저작권」 제34권 제1호, 한국저작권위원회, 2021, 107쪽.

안을 위해 참조된 영국 저작권법은 컴퓨터에 의해 생성된 저작물을 50년 간 보호한다(영국 저작권법 제12조 (7)). 영국은 컴퓨터에 의해 생성된 저작물도 결국 인간의 저작 활동에 의한 결과물이고 이를 보호한다고 전제하기 때문인 것으로 보인다.

또한 “개정안은 인공지능 저작물의 보호기간을 공표된 때부터 5년으로 설정하고 있어, 사후 70년의 보호기간을 갖는 인간저작물에 비하여 훨씬 낮은 수준으로 보호하고 있으므로, 인공지능 저작물과 인간저작물의 구분이 어려운 상황에서 저작자가 자발적으로 보호의 정도가 낮은 인공지능 저작물로 등록할 것인지에 대한 의문이 있”³⁴⁾다는 지적도 고려할 사항이다.

더욱이 자발적인 선택의 문제가 아니라도, 인공지능이 생성한 콘텐츠가 인간의 저작물로 성립하는지 여부를 판단하기 어렵고, 위에 기술한 바와 같이 실제로 인간의 저작물로 볼 수 있는 것에 대해서까지 결과적으로 등록 의무를 강제하게 되는 것도 문제다. 인간의 창작적 기여에 따라 인공지능이 생성한 콘텐츠가 저작물로 성립하면, 이에 대해 기존의 보호 체계를 무시하고 보호기간을 5년으로 정하기는 어렵기 때문이다. 오히려 인공지능에 의한 창작물을 일반적인 저작물과 달리 취급하는 것이 어떤 효과가 있는지에 대한 진지한 검토가 필요해 보인다. 예를 들어 기능적 저작물은 많은 부분이 저작물성이 없지만 일정부분 저작자의 창작성이 인정되면서 그 저작물성을 인정받게 되는데, 생성물에 대해서도 인공지능을 이용한 자의 창작성이 인정된다면 그 자체로 저작물로 성립될 수 있는 가능성도 있다. 그렇지만 만약 위와 같은 논리라면 기능적 저작물에 대한 보호기간에 대해서도 재정립이 필요할 수도 있다. 이에 대해 창작적 기여가 실제 창작 행위에 상응하는 것이 아니라 인공지능의 콘텐츠 생성에 대한 가이드라인, 즉 아이디어에 해당하는 것이라면, 인공지능의 생성물을 저작권법 체계에서 보호해야 하는지에 관한 문제로 회귀하게 된다. 한편, 인공지능이 생성한 콘텐츠를 일반 저작물 및 위 개정안의 인공지능 저작물로 중복하여 보호하는 것도 고려할 수 있지만, 이러한 콘텐츠를 이와 같이 일반 저작물보다 강력하게 보호할 만한 이유가 있는지 의문이다.

34) 임재주, 앞의 보고서, 6쪽.

V. 결론

인공지능 기술과 관련 산업은 막대한 투자가 이뤄지고 있는 만큼 매우 혁신적인 발전을 이루고 있다. 그리고 인공지능 기술이 인간의 창작에 이용되면서 이를 서비스하는 기업들은 이에 대한 보호를 요구하고 있다. 이러한 요구에 부응하여 저작권법 일부개정법률안³⁵⁾이 제안되어 국회에 계류되어 있다.

위 개정안은 그 산업적 필요성에도 불구하고 ①인공지능이 생성한 콘텐츠가 저작물로 성립한다면 이것에 대한 기여도를 어떻게 판단할 것인지, ②인공지능의 제작 및 서비스를 한 자에게 직간접적으로 얻는 이익 외에 그 생성물에 의한 추가적인 이익까지도 저작권법으로 보장할 이유가 있는지, ③인공지능이 생성한 콘텐츠가 저작물로 인정받는 경우에 아이디어를 제공한 창작적 기여자도 저작자로 인정받는다면 그가 그 저작물에 대한 권리를 가지고 민사구제 외에 형사구제를 받는 것이 합당한지, ④인공지능이 생성한 콘텐츠지만 일반적인 저작물로 인정받을 수 있는 창작물도 5년만 보호해야 하는 것인지 등이 문제될 수 있다.³⁶⁾

우선, 인공지능이 생성한 콘텐츠는 인간의 창작적 기여가 있는 경우에는 인간의 창작에 해당할 수 있으므로 그 자체로 저작물로 성립할 수 있다. 그렇지만 이에 개입한 인간들의 창작적 기여도의 판단이 문제인데, 이는 인공지능이 생성한 콘텐츠에 대해 어느 정도의 창작성을 더했는지에 기초하여 판단할 수 있을 것이다. 그리고 인간이 인공지능에게 언어, 마우스 등을 통해 지시·명령을 내리는 경우에는 일반적으로 인간의 아이디어가 적용된 것이지만, 이것이 구체적인 표현으로 구현된다면 인간이 창작적 표현을 한 것으로 볼 수 있다. 이에 대해 인공지능이 생성한 콘텐츠에 인간의 아이디어가 적용되었지만 인간의 창작적 표현이 구현되어 있지 않은 경우에 이것은 저작권법의 보호대상이 될 수 없다.

그런데 인간에 의해 생성된 자료나 저작물에 기초하여 창작하는 인공지능은 도구에 불과하여 이것에게 콘텐츠 생성에 대한 인센티브를 제공할 이유는 없고,

35) 저작권법 일부개정법률안(주호영의원 대표발의, 의안번호 2106785, 발의일 2020.12.21.).

36) 강기봉, 앞의 논문(주 9), 16쪽.

다만 저작자 내지는 개발자에게 적절한 보상을 할 수 있는 방안을 찾는 것이 인공지능이 생성한 콘텐츠의 보호에 대한 본질적인 이유일 것이다. 그리고 인공지능이 생성한 콘텐츠와 관련하여 발생하는 이익이 해당 인공지능을 개발한 자 또는 기업에 할당되지만, 이 콘텐츠가 다른 자에 의해 사용되는 경우에 이를 법적으로 보호하기 위한 방법은 적절하게 갖추어져 있지 않다고 평가되어 그 보호체계를 마련할 필요가 있다.

그리고 인공지능의 제작 및 서비스를 한 자가 직간접적으로 얻는 이익 외에, 인공지능이 생성한 콘텐츠를 이용한 2차, 3차 등의 이익까지도 보장해 줄 이유가 있는지도 의문이다. 그리고 미술저작물의 창작자들이 인공지능 서비스에 의해 자신의 창작물과 유사한 콘텐츠가 매우 쉽게 생성되고, 아직까지 대부분의 인공지능의 생성물은 이미 존재하는 기법들을 활용한 것이어서 인간의 문화를 직접적으로 발전시킬만한 요소가 많지 않을 수 있으므로, 인공지능이 생성한 콘텐츠의 저작권법에 의한 보호가 인간의 창작과 문화의 형성에 어떤 영향을 미칠지에 대해서도 함께 고민할 필요가 있다. 또한 인공지능에게 인센티브를 제공할 이유는 없으므로 인공지능에 의해 제작된 창작물에 대한 보상 체계보다는 인간의 창작물과 어떻게 구분하여 문화의 왜곡을 방지할 수 있는지가 더 중요한 문제일 수 있고, 인공지능에게 인격적 권리에 상응하는 권리가 부여될 가능성에 대한 문제 및 인공지능이 생성한 콘텐츠에 대한 권리의 제한에 관한 문제도 고려해야 하며, 저작권법 체계 내에서 인공지능이 생성한 콘텐츠를 보호할 필요성이나 적절성에 대해 다른 법률에 의한 보호 가능성을 고려하여 재고할 필요가 있다.

또한 인공지능이 생성한 콘텐츠가 인간의 창작이라 할 수 없는 것인 경우에, 인공지능을 이용한 인간이 해당 창작물에 대한 권리를 가지고 민사구제 외에 형사구제까지 받게 된다면, 이러한 조치가 합당한 것인지 의문이고, 이러한 것에 5년의 보호기간을 부여한다면, 창작적 기여가 실제 창작 행위에 상응하는 것이 아니라 인공지능의 창작에 대한 가이드라인, 즉 아이디어에 해당하는 경우에 인공지능이 생성한 콘텐츠를 저작권법 체계에서 보호해야 하는지에 관한 문제로 회귀하게 된다. 이에 대해 인간의 창작적 기여가 저작권법상의 저작물 성립에 필요한 창작성에 부합하는 것이라면 그 자체로 저작물로 성립하므로, 일반

적인 저작물로 인정받을 수 있는 저작물도 위 개정안에 따르면 5년 밖에 보호받지 못하게 되는 문제가 있다. 더욱이 인공지능이 생성한 콘텐츠가 인간의 저작물로 성립하는지 여부를 판단하기 어렵고, 위에 기술한 바와 같이 실제로 인간의 저작물로 볼 수 있는 것에 대해서까지 결과적으로 등록 의무를 강제하게 되는 것도 문제다. 인간의 창작적 기여에 따라 인공지능이 생성한 콘텐츠가 저작물로 성립하면, 이에 대해 기존의 보호 체계를 무시하고 보호기간을 5년으로 정하기는 어렵기 때문이다. 오히려 인공지능이 생성한 콘텐츠를 일반적인 저작물과 달리 취급하는 것이 어떤 효과가 있는지에 대한 진지한 검토가 필요해 보인다. 한편, 이 논문에서는 논하지 않았으나 인공지능이 생성한 콘텐츠를 인간이 자신의 저작물인 것처럼 공표하였을 때 이를 어떻게 다루어야 하는지에 관하여도 논의가 필요해 보인다.

〈참고문헌〉

1. 문헌

- 강기봉, "가상인간의 저작권 침해에 대한 법적 책임", 「법과정책연구」 제23집 제1호, 한국법정책학회, 2023.
- _____, "가상인간의 저작권 침해에 대한 법적 책임", 한국법정책학회 2022년 동계학술대회의 발표논문집, 한국법정책학회, 2022. 12.
- _____, "기술적 보호조치의 무력화 금지에 대한 예외 고시에 관한 연구", 계간저작권 제34권 제1호, 한국저작권위원회, 2021.
- 박성호, 『저작권법(제2판)』, 법문사, 2017.
- 손승우, "인공지능 창작물의 저작권 보호", 「정보법학」 제20권 제3호, 한국정보법학회, 2017.
- _____, "저작권법 현재와 미래를 위한 준비: 인공지능", 저작권법 제정 60주년 기념 공동학술세미나, 한국저작권위원회, 2017.
- 송선미, "인공지능 창작 미술작품의 저작권 보호에 관한 미국 저작권청의 결정", 「저작권문화」 제339호, 한국저작권위원회, 2022.
- 양천수, 『인공지능 혁명과 법』, 박영사, 2021.
- 이상미, "인공지능(AI) 창작물의 저작권자는 누구인가?", 「과학기술법연구」 제22권 제3호, 한남대학교 과학기술법연구원, 2016.
- 임재주, 『저작권법 일부개정법률안 검토보고』, 문화체육관광위원회, 2021.
- 정상조, "인공지능시대의 저작권법 과제", 「계간저작권」 제31권 제2호, 한국저작권위원회, 2018.
- 정원준, "인공지능 창작과 저작권법의 딜레마", 「고려법학」 제95호, 고려대학교 법학연구원, 2019.
- 차상욱, "인공지능 창작물의 저작권법상 보호 쟁점에 대한 개정방안에 관한 연구", 「계간저작권」 제33권 제1호, 한국저작권위원회, 2020.
- _____, "인공지능(AI)과 지적재산권의 새로운 쟁점 -저작권법을 중심으로-", 「법조」 제66권 제3호, 법조협회, 2017.
- 최승수, "인공지능(AI)이 생성한 콘텐츠도 저작권 등록이 가능할까?", 「저작권문화」 제345호, 한국저작권위원회, 2023.
- 마이클·F. 프린트·클라이브·D. 소ーン, 高橋 典博 訳, イギリス著作権法, 木鐸社, 1999.

2. 기타

헌법재판소 2002. 4. 25. 선고 2001헌마200 결정.

대법원 1989. 10. 24. 선고 89다카12824 판결.

대법원 2002. 1. 25. 선고 99도863 판결.

대법원 2003. 10. 23. 선고 2002도446 판결.

대법원 2004. 7. 8. 선고 2004다18736 판결.

대법원 2010. 2. 11. 선고 2007다63409 판결.

대법원 2018. 11. 15. 선고 2016다20916 판결.

대법원 2021. 9. 9. 선고 2017도19025 판결.

저작권법 일부개정법률안(주호영의원 대표발의, 의안번호 2106785, 발의일 2020. 12. 21.).

Nicola Laver, Computer generated works copyright,

〈<https://www.claims.co.uk/knowledge-base/intellectual-property/computer-generated-works-copyright>〉(최종방문 2023. 5. 31.).

Nova Productions Ltd v Mazooma Games Ltd & Ors, England and Wales High Court(Chancery Division), jan 20, 2006.

<ABSTRACT>

**Protection under Copyright Law for Artificial
Intelligence-generated Content**

Kang, Gibong*

In the midst of astronomical investments in artificial intelligence technology, Korea does not grant intellectual property rights to non-human artificial intelligence(AI)-generated content. So, AI-related entrepreneurs have insisted on legal protection for AI-generated content. In response to this, there has been a view to protect AI-generated content legally to protect separately from general copyrighted works within the Copyright Act, and a view to protect them under independent laws. Currently, an amendment to the Copyright Act is pending in Parliament. Therefore, this thesis examines the contents of the above amendment and discusses the protection under the Copyright Act for AI-generated content.

Despite the industrial necessity, there may be issues such as how to determine the contribution to it if a AI-generated content constitutes a copyrighted work; Whether there is reason to guarantee additional profits from the product in addition to the profits directly or indirectly obtained from the person who produced and serviced AI under the copyright act; Whether it is reasonable for the creative contributor who provided the idea to receive criminal remedies in addition to civil remedies with the right to the work even if AI-generated content is recognized as a copyrighted work; Whether

* Adjunct Professor of Sogang University/Ph.D.

AI-generated content but recognized as general works should be protected for only 5 years.

A AI-generated content can be considered a human creation if there is a human creative contribution, so it can be established as a work in itself. On the other hand, if a human idea is applied to AI-generated content, but human creative expression is not implemented, it falls under the creation of AI and cannot be protected by the copyright law.

By the way, since AI that generates contents based on data or creations created by humans is just a tool, there is no reason to provide incentives for creation, but finding a way to properly compensate authors or developers is the essential reason for protecting AI-generated content. In addition, it is necessary to consider how the protection of AI-generated contents under the copyright act will affect human creation and the formation of culture. In addition, a more important issue may be how to prevent cultural distortion by distinguishing AI-generated contents from works by human rather than a compensation system for AI-generated contents. Further, it seems unreasonable for humans using AI to receive civil and criminal protection in cases where AI-generated content cannot be regarded as human creations. On the other hand, if AI-generated content becomes a human work according to human creative contribution, it seems to be difficult to ignore the existing protection system and set the protection period to 5 years.

keywords Artificial Intelligence, Artificial Intelligence-generated Content, Creations by Artificial Intelligence, Artificial Intelligence Works, Authors of Artificial Intelligence Works, Creative Contribution